

LA RELACIÓN LABORAL

2.- FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO

Se denominan fuentes del **Derecho Laboral** tanto a las instituciones y organismos que tienen poder o capacidad para crear normas (fuentes materiales) como a los tipos de normas que crean dichos organismos (fuentes formales).

En el caso del Derecho Laboral, podemos distinguir dos tipos de fuentes del Derecho del Trabajo:

- **Fuentes internas:** Elaboradas en España por el poder legislativo o ejecutivo, por los trabajadores y empresarios o sus representantes, y por las colectividades laborales.
- **Fuentes externas:** Son normas que proceden de organismos internacionales o que nacen de los acuerdos que el Estado español suscribe con otros Estados.

2.1. Fuentes internas

Las fuentes internas del Derecho Laboral español son las siguientes, y por este orden:

- Leyes y reglamentos.

FUENTES INTERNAS FORMALES DEL DERECHO LABORAL			
NORMA		DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
LEYES EN SENTIDO ESTRICTO	La Constitución.	Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Contiene los derechos y libertades fundamentales de las personas, entre ellos la libertad de afiliación a los sindicatos o el derecho a la huelga.	Artículos referentes a los derechos laborales: 14, 21.1, 35.1, 37.1, 37.2, 40.2, 41 y 129.2
	Las leyes orgánicas.	Regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas (arts. 14 al 29 de la CE).	Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, que regula el derecho a la libertad sindical. Ley Orgánica 3/2007 para Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
	Leyes ordinarias.	Regulan las materias no reservadas a las leyes orgánicas.	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

NORMAS CON RANGO DE LEY	Reales decretos legislativos.	Son normas que las Cortes Generales delegan en el gobierno para su elaboración. Permiten al Gobierno desarrollar dos tipos de normas: - Textos refundidos. Reúnen un solo texto un conjunto de distintas leyes que regulan una misma materia. - Textos articulados. Desarrollan unas bases establecidas por las Cortes Generales.	Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es la norma principal en materia laboral que regula los derechos y deberes de los trabajadores.
	Reales decretos leyes.	Se crean, por el poder Ejecutivo, solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad.	Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Reglamentos (pueden tomar la forma de reales decretos, órdenes ministeriales, decretos, ordenanzas, reglamentos, etc.).		Son normas de rango inferior a las leyes que desarrollan o complementan una ley que ya existe. Los reglamentos son elaborados por el Gobierno, los ministros u otros órganos administrativos con potestad reglamentaria (por ejemplo: organismos de las comunidades autónomas o corporaciones locales o ayuntamientos). Por su especial relevancia en el ámbito laboral se indican que pueden ser de dos tipos: - Reales Decretos: reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros. - Órdenes ministeriales: reglamentos aprobados por un ministro.	Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022. Orden OMC/244/2022, de 30 de marzo, por el que se establecen las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y Formación Profesional (FP) para el ejercicio 2022.

Convenios colectivos	Son acuerdos entre representantes de los trabajadores y empresarios, en los que se establecen las condiciones de trabajo de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
Contrato de trabajo	Son acuerdos entre trabajadores y empresarios, mediante el cual el trabajador se compromete a realizar un determinado trabajo, bajo la dirección y el ámbito de organización del empresario, a cambio de una remuneración o salario.
Costumbres laborales	La costumbre es una norma no escrita que surge de la propia colectividad, por repetición de una determinada conducta y que se cumple con el convencimiento de su carácter obligatorio. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores dice que el pago del salario se tiene que hacer en el lugar y fecha pactados y, a falta de pacto, se hará conforme a la costumbre del lugar.

2.2. Fuentes externas

Las fuentes internacionales son normas que proceden de organismos internacionales o que nacen de los acuerdos que el Estado español suscribe con otros Estados.

Las fuentes internacionales son las siguientes:

1. Reglamentos y directivas de la Unión Europea. Los reglamentos se aplican directamente en cada uno de los Estados miembros sin la necesidad de que se aprueban previamente en sus Parlamentos, mientras que las directivas obligan a los Estados miembros a dictar normas o modificar sus leyes en consonancia con lo dispuesto en ellas.

2. Los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es un organismo dependiente de la ONU, formado por representantes de los gobiernos, sindicatos y de las organizaciones de empresarios de los Estados miembros. Dicta convenios y recomendaciones para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores.

3. Los tratados y convenios internacionales. El Estado español firma tratados o convenios con otro Estado (convenio bilateral) o con varios Estados al mismo tiempo (convenio multilateral), la mayoría de las veces con el fin de proteger los intereses de los trabajadores españoles emigrantes en los países correspondientes.

Los tratados internacionales formarán parte del ordenamiento jurídico español si son aprobados por las Cortes.

2.3. La jerarquía de las normas jurídicas

Conocemos en estos momentos los distintos tipos de normas jurídicas escritas: corresponde ahora aclarar la jerarquía de las mismas, así como el significado de tal jerarquía.

El **principio de jerarquía normativa** supone que las normas de rango inferior no pueden contradecir lo regulado en las de rango superior y que las normas sólo pueden ser derogadas (anuladas) por otras de igual o superior rango.

La jerarquía de las normas es la siguiente:

1. Las disposiciones directamente aplicables del Derecho Comunitario Europeo.
2. La Constitución española.
3. Los tratados y convenios internacionales celebrados por el Estado y publicados oficialmente.
4. Las Leyes orgánicas.
5. Las Leyes ordinarias y normas con rango de ley.
6. Reglamentos.
7. Convenios colectivos.
8. Contrato de trabajo.
9. Costumbre laboral.

Ejemplo

Como consecuencia de la aplicación del principio de jerarquía normativa, según el cual las normas sólo pueden ser derogadas por otras de rango superior o igual a ellas, ningún Real Decreto elaborado por el poder ejecutivo puede anular lo regulado en una Ley Ordinaria que, como ya sabemos, está creada por el poder legislativo. En este caso, el Real Decreto es una norma de rango inferior a la ley, y, por tanto, sería nulo lo estipulado en el mismo al contradecir lo contemplado en la ley.

Poderes del Estado	En qué consiste	Quién lo ejerce
Legislativo	Elabora las leyes.	Las Cortes (o Parlamento), compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Ejecutivo	Dirige la vida administrativa del país y elabora los reglamentos.	El Gobierno, compuesto por el presidente y sus ministros.
Judicial	Aplica e interpreta la ley.	Los jueces y magistrados (éstos últimos actúan de forma colegiada).


